

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА ПРОСИМ ВАС ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ СОБЛЮДЕНИИ УСЛОВИЙ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ. ПРИНИМАЯ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ, ВЫ БЕРЕТЕ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СОБЛЮДАТЬ СОГЛАШЕНИЕ, ПРИВЕДЕННОЕ НИЖЕ.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Пользовательское соглашение (далее – Соглашение/настоящее Соглашение) адресуется ИП Щукин Александр Александрович, ОГРНИП 321774600628100, ИНН 772459989795, место нахождения: 119634, г. Москва, улица Лукинская, д. 8, корп. 3, в дальнейшем именуемым «Администрация Сайта», любому лицу, использующему сайт, размещенный в сети интернет по адресу: <https://prideforged.ru> (далее – Сайт), в дальнейшем именуемому «Пользователь», с предложением заключить договор на изложенных ниже условиях.

1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящее Соглашение признается офертой (публичной офертой). В соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации принятием условий настоящего Соглашения считается совершение действий, изложенных в Соглашении. Договор, заключаемый путем акцепта настоящей оферты, не требует двустороннего подписания и действителен в электронном виде.

1.3. Пользователь не вправе заключить настоящее Соглашение, если не достиг возраста, достаточного для его заключения, согласно действующему законодательству.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Приведенные в настоящем разделе термины, используемые в настоящем Соглашении, если не оговорено иное, будут иметь следующие значения:

2.1.1. **Администрация Сайта** - ИП Щукин Александр Александрович, ОГРНИП 321774600628100, ИНН 772459989795, место нахождения: 119634, г. Москва, улица Лукинская, д. 8, корп. 3, обладающее всеми правами в отношении Сайта.

2.1.2. **Сайт** - совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети интернет и расположенной по адресу: <https://prideforged.ru>.

2.1.3. **Оферта** - предложение любому лицу заключить договор на условиях исчерпывающим образом изложенных в настоящем Соглашении.

2.1.4. **Акцепт** - полное и безоговорочное согласие лица заключить договор на условиях, изложенных в настоящем Соглашении. Для целей настоящего Соглашения акцептом

признается момент, с которого Пользователь фактически приступил к использованию Сайта.

2.1.5. **Контент** – любые текстовые, графические, аудио-, видео-, и иные материалы, размещенные на Сайте.

3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

3.1. Администрация Сайта предоставляет Пользователю простую (неисключительную) лицензию на использование Сайта и размещенного на Сайте контента, на условиях, изложенных в настоящем Соглашении.

3.2. Администрация Сайта подтверждает, что обладает всеми исключительными правами в отношении Сайта.

3.3. Пользователь подтверждает, что, совершая акцепт, он ознакомился с условиями настоящего Соглашения и условия Соглашения ему понятны.

3.4. Текст настоящего Соглашения размещен на Сайте. Администрация Сайта вправе в любой момент изменить настоящее Соглашение. Условия Соглашения не могут быть изменены, кроме как посредством опубликования изменённого документа на Сайте.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1. Пользователь вправе:

4.1.1. Круглосуточно получать доступ к Сайту, за исключением времени проведения профилактических работ.

4.1.2. Использовать Сайт в определенных настоящим Соглашением пределах.

4.2. Пользователь обязуется:

4.2.1. Соблюдать условия настоящего Соглашения.

4.2.2. Не распространять какое-либо вредоносное программное обеспечение, которое повреждает, препятствует, перехватывает, экспроприирует, иным образом нарушает целостность программных или аппаратных систем, связанных с настоящим Сайтом, а также или личной информации других Пользователей.

4.2.3. Не копировать, не воспроизводить, повторно не публиковать, не совершать сделок с контентом Сайта, а также не использовать Сайт для участия в деятельности аналогичной деятельности Администрации Сайта.

4.2.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, а также соблюдать все действующие законы и нормативные правовые акты при использовании Сайта.

4.3. Администрация Сайта вправе:

4.3.1. Устанавливать ограничения в использовании Сайта для некоторых категорий Пользователей, что зависит, в частности, от территории нахождения Пользователя, языка, на котором предоставляется Сайт.

4.3.2. Расторгнуть настоящее Соглашение с Пользователем и отказаться от его исполнения в случае невыполнения Пользователем условий настоящего Соглашения.

4.3.3. В любой момент изменить текст настоящего Соглашения в одностороннем порядке.

4.4. Администрация Сайта обязуется:

4.4.1. Круглосуточно обеспечивать доступность Сайта, за исключением времени проведения профилактических работ.

4.4.2. Не осуществлять действий, которые могут привести к невозможности использования Сайта Пользователем.

5. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА

5.1. Администрация Сайта предоставляет Пользователю личную, действующую во всем мире, безвозмездную, неисключительную, ограниченную и не подлежащую переуступке лицензию на использование Сайта на условиях, изложенных в настоящем Соглашении.

5.2. Администрация Сайта предоставляет Пользователю право использования Сайта исключительно в целях, не противоречащих действующему законодательству. Если настоящим Соглашением не оговорено иное, Пользователь не имеет право: собирать, копировать, распространять, демонстрировать, видоизменять, использовать автоматические устройства, программы, алгоритмы, выполняющие функции в области получения доступа или копирования любой части Сайта, загружать любую часть Сайта, за исключением кратковременной загрузки (кэширования) для целей использования Сайта.

5.3. При расторжении настоящего Соглашения немедленно прекращается действие всех лицензий и прав на использование Сайта. Расторжение Соглашения не влияет на обязательства Пользователя, налагаемые условиями настоящего Соглашения, перед Администрацией Сайта, которые в разумных пределах должны сохраняться и после расторжения Соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Администрация Сайта прилагает все возможные усилия для обеспечения работоспособности Сайта, однако не гарантирует его постоянную доступность, бесперебойное и своевременное предоставление, безопасность, точность, отсутствие ошибок в работе Сайта. Единственно доступной возможностью Пользователя в связи с указанными выше проблемами является немедленное прекращение использования Сайта.

6.2. Использование Сайта предоставляется Пользователю «как есть» и осуществляется на его собственный риск и без каких-либо гарантий со стороны Администрации Сайта, будь то прямые или подразумеваемые гарантии, включая, без ограничения, гарантии или условия обеспечения качества, рабочих характеристик, коммерческой пригодности, или пригодности к использованию Сайта в иных целях. Администрация Сайта несет ответственность за виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств.

6.3. Администрация Сайта не несет никакой ответственности, будь то договорная ответственность или ответственность за причинение вреда, вне зависимости от того, была ли Администрация Сайта оповещена о возможности наступления указанных нарушений или ущерба, связанного или являющегося следствием использования Сайта Пользователем, в том числе, не ограничиваясь, за ущерб, наступивший в результате:

6.3.1. Загрузки Пользователем или иного получения данных через Сайт. Никакие рекомендации, полученные Пользователем в устной или письменной форме от Администрации Сайта, не создают никаких гарантий;

6.3.2. Проведения Администрацией Сайта профилактических работ на Сайте с одновременным прекращением использования Сайта Пользователем;

6.3.3. Наступления обстоятельств, предусмотренных разделом 7 настоящего Соглашения;

6.3.4. Действий (бездействий) других Пользователей.

6.4. Пользователь несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств. Если любое лицо предъявит к Администрации Сайта иск, являющийся следствием нарушения Пользователем настоящего Соглашения и (или) прав такого лица, включая нарушение исключительных прав, то Пользователь обязан вступить в судебный процесс в качестве третьего лица, предоставить соответствующее возмещение и оградить Администрацию Сайта от возмещения ущерба такому третьему лицу.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Если Администрация Сайта не сможет предоставлять использование Сайта вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, по условиям данного Соглашения это не следует рассматривать как нарушение Администрацией Сайта обязательств по отношению к Пользователю.

7.2. К форс-мажорным обстоятельствам, прямо или косвенно влияющим на выполнение Администрацией Сайта настоящего Соглашения относятся стихийные бедствия, воздействия сил или причин за пределами нашего разумного контроля, включая, но не ограничиваясь: отключение интернета, компьютеров, телекоммуникаций или любых других отказов оборудования, отключения электропитания или неисполнение обязательств третьими лицами.

8. ПРЕТЕНЗИИ И ИЗВЕЩЕНИЯ

8.1. В случае возникновения споров между Администрацией Сайта и Пользователем, вытекающих из настоящего Соглашения, претензионный порядок их урегулирования является обязательным.

8.2. Пользователь вправе направить письменную мотивированную претензию в адрес Администрации Сайта, если считает, что Администрация Сайта нарушает условия настоящего Соглашения. Претензии, не позволяющие идентифицировать Пользователя, не рассматриваются Администрацией Сайта.

8.3. Администрация Сайта вправе направить письменную мотивированную претензию в адрес Пользователя, который по мнению Администрации Сайта нарушает условия настоящего Соглашения.

8.4. Срок для рассмотрения претензии составляет 30 (тридцать) дней со дня ее получения адресатом.

8.5. В случае недостижения разрешения спора, вытекающего из настоящего Соглашения в претензионном порядке, спор подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения Администрации Сайта.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

9.1. Администрация Сайта ответственно относится к сохранению неприкосновенности частной жизни и конфиденциальной информации. Администрация Сайта хранит и обрабатывает предоставленную Пользователем информацию, строго придерживаясь Политики конфиденциальности, размещенной на Сайте, в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ.

10. РАССЫЛКА

10.1. Администрация Сайта уважает право каждого Пользователя получать только такие информационные сообщения, на получение которых он выразил свое согласие. Администрация Сайта при осуществлении рассылки таких информационных сообщений придерживается настоящего Пользовательского Соглашения, размещенного на Сайте.

10.2. Администрация Сайта осуществляет рассылку информационных сообщений исключительно на добровольной основе, а также прилагает все усилия для того, чтобы взаимодействие между Пользователем и Сайтом было максимально удобным и доверительным.

10.3. Администрация Сайта с большим вниманием относится к проблеме незапрошенных рекламных сообщений, носящих массовый характер (Далее – Спам). С ростом числа пользователей мобильных телефонов и смартфонов Спам стал наносить значительный ущерб всему сообществу пользователей Интернета. В связи с этим Администрация Сайта прилагает все меры для борьбы со Спамом. В связи с этим Администрацией Сайта приняты следующие меры для борьбы со Спамом:

10.3.1. Предоставление Пользователю возможности отказаться от рассылки информационных сообщений, осуществляемой Администрацией Сайта.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящее Соглашение между Администрацией Сайта и Пользователем исчерпывающим образом регулируют использование Пользователем Сайта, включая все функции и сервисы Сайта, заменяя любые предшествующие письменные или устные договоренности в отношении содержания данного документа. В виду безвозмездного характера действий по использованию Сайта к отношениям между Администрацией Сайта и Пользователем не применяется Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей».

11.2. С учетом принципа равноправия и независимости сторон никакие трудовые, агентские, партнерские отношения кроме отношений по использованию Сайта между Администрацией Сайта и Пользователем не могут быть установлены настоящим Соглашением. Перечисленные отношения, а также любые иные устанавливаются отдельными соглашениями между Администрацией Сайта и Пользователем.

11.3. Если какое-либо положение настоящего Соглашения либо его часть будет признано не имеющим юридической силы любым судебным, либо административным органом, обладающим надлежащей юрисдикцией, такое положение или его часть должны быть удалены из настоящего Соглашения без какого-либо ущерба для правомочности, действительности, возможности принудительного исполнения остальных положений настоящего Соглашения.

11.4. Бездействие или задержка при реализации Администрацией Сайта своих законных прав или требований по возмещению ущерба, предусмотренных настоящим Соглашением, не означает отказ Администрации Сайта от своих законных прав.

11.5. Администрация Сайта оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Соглашение. Изменения вступают в силу с момента их публикации на Сайте. Настоящим Пользователь признает и соглашается, что использование им Сайта после внесения

изменений в настоящее Соглашение автоматически означает согласие Пользователя с внесенными изменениями.

11.6. Названия разделов настоящего Соглашения устанавливаются исключительно в справочных целях и никаким образом не определяют, не ограничивают, не толкуют содержание соответствующего раздела.

11.7. Действие настоящего Соглашения регулируется законодательством Российской Федерации.

11.8. Настоящее Соглашение составлено на русском языке.